

M08 — Reclamação Trabalhista, Petição Inicial e Procedimentos

Teoria Completa no Limite das Fontes + 10 Questões Autorais

STATUS DO CONTEÚDO

PARCIAL / LACUNA DE FONTE PRINCIPAL.

Material construído somente com conteúdo anteriormente validado. As lacunas de petição inicial e da sistematização integral dos ritos não foram preenchidas por memória jurídica.

BASE COMPLETA · Novo padrão final · Outubro de 2026

INVENTÁRIO DO MÓDULO ATUAL

Fontes validadas: F21, F06, F01, F08 e F41. **Fonte rejeitada:** “RESUMO DESTACADO-PETIÇÃO INICIAL.pdf”, por ser de Processo Civil. **Relatórios anteriores:** fidelidade aprovada com ressalva de completude; fronteiras M5/M9/M10/recursos preservadas.

Elemento recuperado	Conteúdo preservado
Fluxos	reclamação → protocolo → notificação → quinquídio → audiência
Prazos	48h; mínimo de 5 dias; 15 dias apenas no exemplo didático de F01
Lei seca	arts. 840 §1º, 841, 852-B II e 852-H, somente no recorte sustentado
Comparativos	ordinário × sumaríssimo: audiência, edital, testemunhas, documentos
Jurisprudência	nenhuma súmula/OJ/precedente específico validado
Lacunas	reclamação verbal completa; requisitos integrais da inicial; sequência integral dos ritos

STATUS DO CONTEÚDO

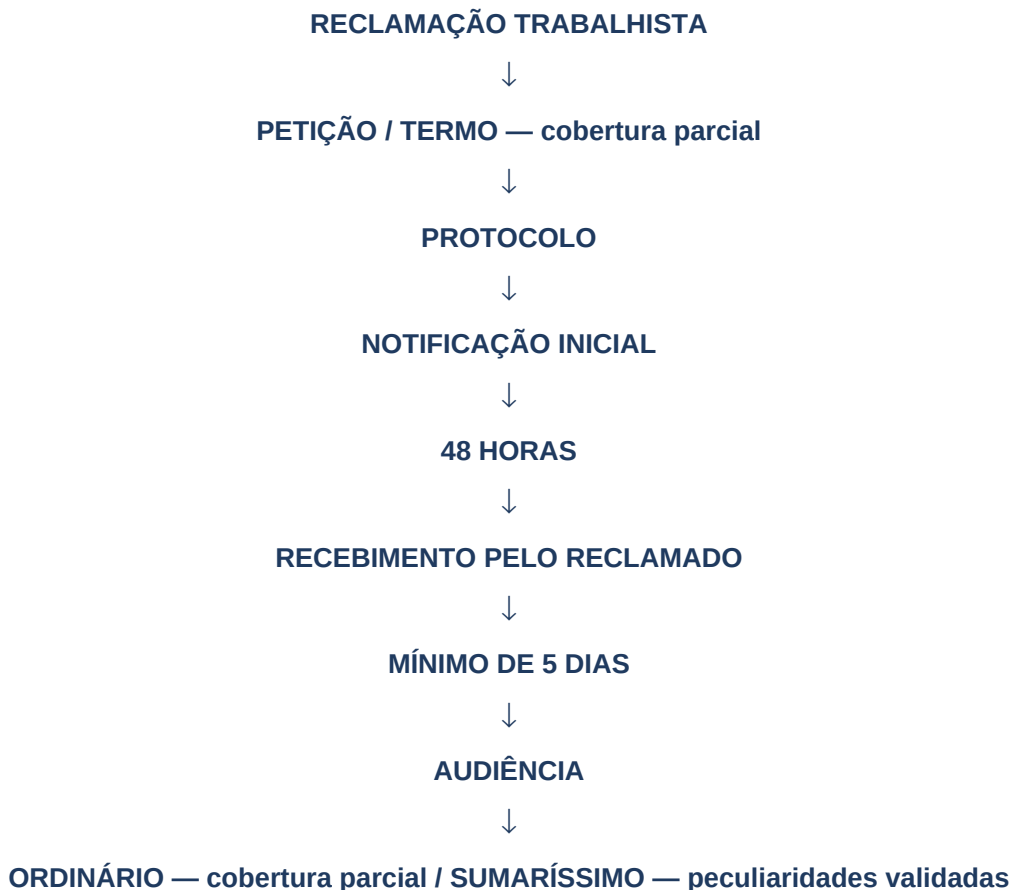
CLASSIFICAÇÃO

LACUNA DE FONTE / PARCIAL. O material é completo apenas quanto ao conteúdo efetivamente sustentado pelas fontes já validadas; não é juridicamente completo sobre todo o tema do M8.

1. VISÃO GERAL

O M8 ocupa a passagem entre os atos/comunicações processuais do M5 e a audiência/resposta do reclamado do M9. Sua função é explicar como a reclamação ingressa no sistema, como o reclamado é chamado ao processo e quais peculiaridades procedimentais dos ritos ordinário e sumaríssimo estão comprovadas pelas fontes. O módulo termina na estrutura procedimental e na chegada à audiência; o aprofundamento da audiência pertence ao M9.

2. MAPA DO MÓDULO



3. TEORIA COMPLETA NO LIMITE DAS FONTES

3.1 Reclamação trabalhista

CONCEITO-CHAVE

As fontes disponíveis não oferecem uma definição doutrinária sistemática e completa. O ponto seguro é funcional: o protocolo da reclamação desencadeia a notificação inicial do reclamado e conduz à audiência.

A F21 menciona a reclamação verbal no contexto da perempção e registra a necessidade de o reclamante comparecer para fazê-la tomar por termo. Como esse conteúdo aparece incidentalmente, ele não autoriza reconstruir uma teoria completa de reclamação escrita, verbal e redução a termo.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Conceito completo, formas, ajuizamento e disciplina sistemática da redução a termo dependem de fonte principal ainda não localizada.

3.2 Petição inicial

F21, ao tratar da notificação, menciona a remessa ao reclamado da segunda via da **petição ou do termo**. F41 registra que o art. 840, §1º, da CLT passou a exigir, como pressuposto processual, a **indicação de valor aos pedidos de natureza pecuniária**, contextualizando a mudança com a Reforma Trabalhista.

F01 contém exemplo didático de petição inicial considerada inepta, com prazo de 15 dias para correção do vício e extinção sem resolução do mérito em caso de inércia. Esse exemplo é preservado como exemplo da fonte, mas **não é convertido em teoria integral da emenda ou da inépcia trabalhista**.

ERRO QUE EU NÃO POSSO COMETER

Usar o PDF civil encontrado no Drive para completar requisitos da inicial trabalhista. Ele foi rejeitado na auditoria por tratar de Processo Civil, CPC e Juizados Especiais Cíveis.

3.3 Formação inicial do processo

PROTOCOLO DA RECLAMAÇÃO



EXPEDIÇÃO/REMESSA DA NOTIFICAÇÃO INICIAL — até 48h



RECEBIMENTO PELO RECLAMADO



RESPEITO AO QUINQUÍDIO — mínimo de 5 dias



AUDIÊNCIA

F21/F06 sustentam o prazo de 48 horas para a expedição/remessa da notificação inicial após o protocolo. Também sustentam o intervalo mínimo de cinco dias entre o recebimento pelo reclamado e a audiência. F21 registra nulidade quando a audiência ocorre antes do quinquídio.

3.4 Notificação inicial

F06 apresenta a via postal como prioritária, seguida de Oficial de Justiça e, em hipóteses próprias, edital. Para o M8, importa a peculiaridade do sumaríssimo: F06 registra expressamente a **vedação da notificação/citação inicial por edital**, relacionando-a ao art. 852-B, II, da CLT e à celeridade do rito. A fonte também atribui ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.

3.5 Procedimento ordinário

F21 registra que a CLT concebeu a audiência trabalhista como una, mas que, na prática, ocorreu cisão da audiência em três no rito ordinário. F08 registra que a chamada audiência de conciliação do ordinário não se limita à tentativa conciliatória e pode envolver o oferecimento da defesa, quando não apresentada no PJe.

LIMITE

A fonte principal que sistematiza a sequência integral do rito ordinário não foi localizada. Portanto, este PDF não enumera fases adicionais por conhecimento geral.

3.6 Procedimento sumaríssimo

Audiência una. F21 e F08 confirmam essa característica. **Notificação inicial.** F06 veda o edital e registra a necessidade de correta indicação do nome/endereço do reclamado. **Testemunhas.** F01, usando o art. 852-H, compara 2 testemunhas por parte no sumaríssimo com 3 no ordinário. **Documentos.** F01 registra manifestação imediata sobre documentos apresentados pela parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. **Valor da causa.** F08 registra que sua correção de ofício pode repercutir no enquadramento entre ordinário e sumaríssimo e, conseqüentemente, na ordem dos atos.

FRONTEIRA COM M10

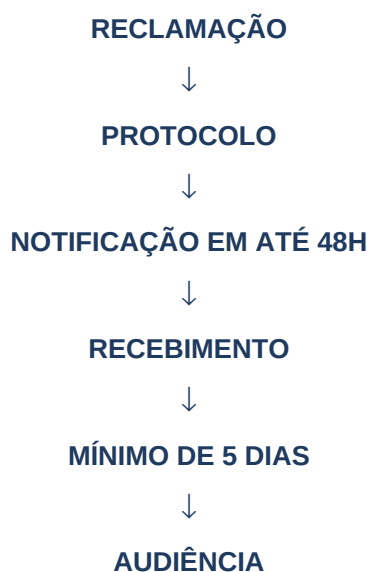
Testemunhas e documentos aparecem apenas como peculiaridades do rito. A teoria geral das provas não pertence ao M8.

4. LEI SECA ESSENCIAL E FUNDAMENTOS

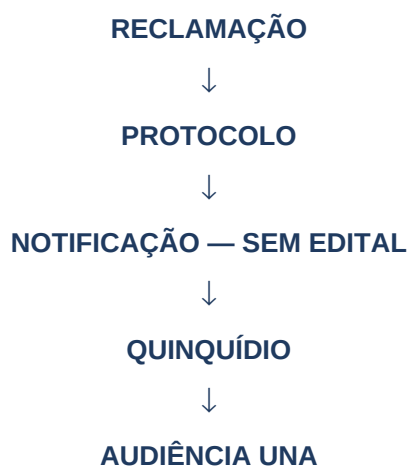
Artigo	Regra preservada	Efeito no M8
CLT 840 §1º	F41: indicação de valor aos pedidos pecuniários.	Ponto validado da petição inicial; não equivale à teoria integral dos requisitos.
CLT 841	F21: notificação inicial vinculada à segunda via da petição ou termo.	Integra o fluxo inicial.
CLT 852-B II	F06: vedação do edital na notificação/citação inicial do sumaríssimo.	Peculiaridade central do rito.
CLT 852-H	F01: 2 testemunhas por parte e manifestação imediata sobre documentos no sumaríssimo.	Peculiaridades, sem aprofundar provas.

5. FLUXOS PROCESSUAIS

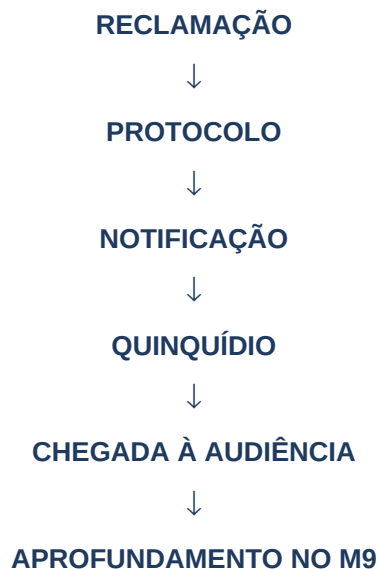
Fluxo-base



Fluxo do sumaríssimo — somente o validado



Fluxo do ordinário — somente o validado



6. NÃO CONFUNDA — ORDINÁRIO × SUMARÍSSIMO

Dimensão	Ordinário	Sumaríssimo	Fonte
Audiência	F21 registra cisão prática	una	F21/F08
Edital inicial	não sistematizado neste M8	vedado	F06
Testemunhas	3 por parte, na comparação F01	2 por parte	F01
Documentos	não detalhado	manifestação imediata, salvo impossibilidade	F01
Valor da causa	pode haver repercussão de correção e mudança de rito	idem	F08

7. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Ato	Consequência/observação	Fonte
48 horas	expedição/remessa da notificação após protocolo	inicia a comunicação inicial do reclamado	F21/F06
mínimo de 5 dias	recebimento da notificação → audiência	F21 registra nulidade se a audiência ocorrer antes do quinquídio	F21/F06
15 dias	correção de vício em exemplo de inépcia	preservado apenas como exemplo; não generalizar como teoria integral	F01

8. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

48h — notificação inicial após protocolo.

5 dias — quinquídio mínimo até audiência.

2 testemunhas — sumaríssimo, na referência F01.

3 testemunhas — ordinário, na comparação F01.

15 dias — somente no exemplo didático de correção de vício em F01.

9. JURISPRUDÊNCIA

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

O histórico validado do M8 não contém súmula, OJ ou precedente específico aprovado. A ausência foi preservada. Uma futura auditoria jurídica poderá complementar esta seção sem alterar silenciosamente a versão atual.

10. FRONTEIRAS DO MÓDULO

Módulo	Fica fora do M8
M5	teoria geral de atos, termos, prazos, custas e comunicação
M9	audiência em profundidade, revelia, confissão, contestação, conciliação e acordo extrajudicial
M10	teoria geral das provas
Recursos	desenvolvimento de recurso ordinário, revista ou demais recursos

11. REVISÃO DE 5 MINUTOS

Reclamação: o suporte seguro é operacional: protocolo → notificação → audiência. A teoria escrita/verbal permanece parcial.

Petição inicial: F41 valida a indicação de valor aos pedidos pecuniários; requisitos integrais e inépcia permanecem incompletos.

Notificação: 48h após protocolo; mínimo de 5 dias entre recebimento e audiência.

Ordinário: F21 registra cisão prática da audiência; sequência integral não validada.

Sumaríssimo: audiência una, sem edital inicial, 2 testemunhas por parte, manifestação imediata sobre documentos salvo impossibilidade; valor da causa pode repercutir no rito.

12. MÓDULO EM 1 MINUTO

Decore o eixo **48h → 5 dias → audiência**. No sumaríssimo: **audiência una + sem edital + 2 testemunhas**. Na petição inicial, o ponto validado é o **valor dos pedidos pecuniários** (art. 840 §1º, conforme F41). Tudo além disso deve respeitar as lacunas registradas.

13. O QUE DECORAR

- 48h e 5 dias têm funções diferentes.
- Sumaríssimo: audiência una; edital inicial vedado.
- 3 × 2 testemunhas na comparação F01.
- Art. 840 §1º no limite da F41.
- Não transformar lacuna de fonte em regra jurídica.

14. PEGADINHAS

- Inverter 48h e 5 dias.
- Admitir edital no sumaríssimo.
- Confundir a cisão prática do ordinário com o sumaríssimo.
- Usar o PDF civil como fonte trabalhista.
- Generalizar o exemplo de 15 dias de F01.
- Levar audiência/resposta do M9 para dentro do M8.

15. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

Inventar requisitos da inicial; completar os ritos por memória; aprofundar M9/M10/recursos; declarar o módulo juridicamente completo; atribuir jurisprudência não validada; copiar questões protegidas.

16. CHECKLIST FINAL

- Sei o fluxo até a audiência.
- Distingo 48h de 5 dias.
- Sei a peculiaridade do edital no sumaríssimo.
- Sei a audiência una do sumaríssimo.
- Sei 3 × 2 testemunhas no recorte F01.
- Sei o limite do art. 840 §1º validado.
- Sei o que pertence ao M9/M10.
- Reconheço as lacunas de fonte.

10 QUESTÕES OBJETIVAS

1. O fluxo inicial validado no M8 é corretamente representado por:

- A) protocolo → audiência → notificação.
- B) reclamação → protocolo → notificação → audiência.
- C) notificação → reclamação → sentença.
- D) reclamação → recurso → audiência.
- E) petição → perícia → notificação.

2. Segundo F21/F06, após o protocolo da reclamação, a expedição/remessa da notificação inicial ocorre em:

- A) 24h.
- B) 48h.
- C) 5 dias.
- D) 8 dias.
- E) 15 dias.

3. O quinquídio validado no M8 corresponde:

- A) ao prazo para elaborar a inicial.
- B) ao intervalo mínimo entre recebimento da notificação e audiência.
- C) ao prazo recursal.
- D) ao prazo para produção de prova.
- E) ao prazo de contestação autônoma.

4. Sobre a petição inicial, é correto afirmar:

- A) todos os requisitos foram validados.
- B) F41 sustenta a indicação de valor aos pedidos pecuniários, mas a teoria integral permanece lacunosa.
- C) o CPC foi usado para completar a CLT.
- D) F21 sistematiza todas as hipóteses de inépcia.
- E) o art. 840 §1º foi descartado.

5. No sumaríssimo, a notificação inicial por edital:

- A) é a via preferencial.
- B) é obrigatória se houver advogado.
- C) é vedada segundo F06.
- D) substitui sempre os Correios.
- E) não foi abordada pelas fontes.

6. Assinale a comparação sustentada por F01:

- A) 2 testemunhas no ordinário e 3 no sumaríssimo.
- B) 3 no ordinário e 2 no sumaríssimo.
- C) 5 em ambos.
- D) 1 no ordinário e 2 no sumaríssimo.
- E) F01 não contém comparação.

7. A respeito da audiência no sumaríssimo:

- A) F21/F08 sustentam audiência una.
- B) deve ser sempre cindida em três.
- C) o M8 não contém qualquer dado.
- D) pertence integralmente ao módulo de recursos.
- E) a fonte civil é o fundamento principal.

8. A correção do valor da causa, segundo F08 no recorte preservado:

- A) nunca interfere no rito.
- B) pode repercutir no enquadramento entre ordinário e sumaríssimo.
- C) extingue automaticamente a reclamação.
- D) transforma o processo em execução.
- E) elimina a audiência.

9. Qual conteúdo foi corretamente mantido fora do M8 por fronteira temática?

- A) prazo de 48h da notificação inicial.
- B) vedação do edital no sumaríssimo.
- C) teoria aprofundada de revelia, confissão e contestação.
- D) audiência una do sumaríssimo.
- E) valor dos pedidos pecuniários no recorte F41.

10. Em relação ao prazo de 15 dias citado no material:

- A) é regra geral e completa do M8 para toda inicial.
- B) substitui o quinquídio.
- C) aparece em exemplo didático de F01 sobre correção de vício e não deve ser generalizado além do suporte da fonte.
- D) é prazo de recurso.
- E) é prazo de notificação inicial.

GABARITO COMENTADO — SOMENTE NO FINAL

Questão 1 — alternativa B.

Comentário: O eixo validado é reclamação → protocolo → notificação → audiência. A pegadinha é alterar a ordem.

Questão 2 — alternativa B.

Comentário: As fontes preservadas registram 48 horas. Cinco dias é outro marco.

Questão 3 — alternativa B.

Comentário: O quinquídio é o intervalo mínimo entre recebimento da notificação e audiência.

Questão 4 — alternativa B.

Comentário: O art. 840 §1º aparece no recorte F41; a teoria integral da inicial não foi validada.

Questão 5 — alternativa C.

Comentário: F06 registra a vedação do edital na notificação/citação inicial do sumaríssimo.

Questão 6 — alternativa B.

Comentário: F01 compara 3 testemunhas por parte no ordinário com 2 no sumaríssimo.

Questão 7 — alternativa A.

Comentário: F21 e F08 sustentam audiência una no sumaríssimo; a audiência em profundidade permanece no M9.

Questão 8 — alternativa B.

Comentário: F08 registra possível repercussão da correção do valor da causa no enquadramento do rito.

Questão 9 — alternativa C.

Comentário: Revelia, confissão e contestação aprofundadas pertencem ao M9.

Questão 10 — alternativa C.

Comentário: Os 15 dias foram preservados como exemplo didático de F01; generalizá-los seria ultrapassar a fonte.

AUDITORIA FINAL

Fidelidade: conteúdo anterior válido preservado. **Compleitude:** lacunas mantidas explícitas. **Fronteiras:** M5/M9/M10/recursos respeitados. **Didática:** fluxos, comparativos, prazos e revisões reorganizados. **Questões:** autorais, gabarito apenas ao final e limitadas às fontes validadas.

STATUS FINAL

PARCIAL POR LACUNA DE FONTE PRINCIPAL. Não integrado nem publicado.